



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
3ª CÂMARA CRIMINAL

AUTOS DE REVISÃO CRIMINAL DE ACÓRDÃO Nº 0060352-63.2024.8.16.0000, DO FORO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – VARA CRIMINAL

REQUERENTE – L. C. C.

REQUERIDO – MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ.

RELATOR – Desembargador **JOÃO DOMINGOS KÜSTER PUPPI**.

EMENTA – REVISÃO CRIMINAL DE ACÓRDÃO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – PROVA ORAL E DOCUMENTAL COLACIONADA AOS AUTOS DE REVISÃO CRIMINAL – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO AO RÉU POSSUIR OU TER A SUA DISPOSIÇÃO UM ÔNIBUS NA ÉPOCA DOS FATOS – DEPOIMENTO COLHIDO EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO QUE INDICA UMA SUPOSTA INVENÇÃO DOS FATOS PELA VÍTIMA – DÚVIDA RAZOÁVEL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO *IN DUBIO PRO REO* – ARTIGO 386, VII DO CÓDIGO PENAL – AÇÃO REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE.

1. Prevalendo dúvida quanto à prática do ilícito, diante da insuficiência de provas robustas que comprovem a autoria do acusado no evento criminoso, deve-se decidir em favor do mesmo, em respeito ao princípio *in dubio pro reo*, sendo, portanto, razoável e prudente a absolvição do réu.

Vistos e relatados, estes autos de revisão criminal nº **0060352-63.2024.8.16.0000**, do Foro Regional de Campina Grande do Sul da Comarca da região Metropolitana de Curitiba – Vara de Infrações Penais Contra Crianças, Adolescentes e Idosos, em que figura como requerente **L. C. C.** e requerido **Ministério Público do Estado do Paraná**.

Por meio da sentença proferida pelo juízo *a quo*, a denúncia foi julgada procedente, condenando o requerente como incurso nas sanções do artigo 217-A, *caput*, do Código Penal c/c artigo 26, inciso II, do mesmo diploma legal. Foi fixada a pena de **13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão** em regime fechado (mov. 149.1, dos autos da ação penal nº 0005458-12.2013.8.16.0037).



Interposto recurso de apelação criminal, a sentença foi mantida pela colenda 5ª Câmara Criminal (mov. 32.1, dos autos de apelação criminal nº 0005458-12.2013.8.16.0037).

O trânsito em julgado do processo ocorreu em 07 de junho de 2022 (mov. 41.1, dos autos de Apelação Crime).

Irresignado, sustenta o requerente o cabimento da presente Revisão Criminal com fulcro no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal.

Para tanto, alegou, em síntese, que a condenação foi contrária à evidência dos autos e há novas provas acerca da sua inocência, principalmente diante da prova oral produzida em Justificação Criminal, autos nº 0060352-63.2024.8.16.0000.

Aduziu ainda que há provas de que o requerente não possuía ônibus à época dos fatos.

Requerendo a absolvição do requerente.

Neste contexto, pleiteou, liminarmente, a suspensão de da pena mantida pelo referido acórdão, sendo expedido alvará de soltura, sendo o requerente colocado em liberdade, subsidiariamente requereu a liberdade mediante monitoramento eletrônico, até o julgamento da presente Revisão Criminal.

No mérito, pleiteou a procedência da revisão criminal, a fim de absolver o requerente.

O pedido liminar foi indeferido, mov. 13.1.

Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, mov. 21.1, opinando pelo parcial conhecimento e pela improcedência da presente Revisão Criminal.

É o relatório.

Estão presentes os pressupostos processuais para o conhecimento da presente Ação de Revisão Criminal.

Trata-se de revisão criminal de acórdão que condenou o ora requerente como incurso nas sanções do artigo 217-A do Código Penal, à pena de **13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.**

Alega o requerente que existem provas novas para a absolvição do réu, uma vez que a vítima teria confessado para uma missionária religiosa que teria mentido sobre os fatos, bem como restou comprovado que o réu não possuía ônibus na época dos fatos, juntando documentos do Detran e da empresa na qual o réu trabalhava na época.

A denúncia narra que:



“No dia 01 de Janeiro de 2010, por volta das 18:00 horas, o denunciado Luiz Carlos Campos estava no interior de seu ônibus, em companhia de sua neta P.C.R, de apenas sete anos de idade, o qual estava estacionado em frente a sua residência, localizada na Rua Luiz Collere, nº 426, bairro Eugênia Maria, Campina Grande do Sul. O denunciado, agindo com dolo (intenção de satisfazer a sua concupiscência), começou a passar a mão pelo corpo da pequena vítima, sua neta e a mandou ir para a parte de trás do ônibus e a retirar sua roupa. A vítima com medo de seu avô, fez o que ele mandou, sendo que em seguida ele determinou que ela ficasse de costas, momento em que colocou o pênis para fora e começou a se esfregar nas nádegas dela até ejacular.

Conforme restou comprovado ao longo das investigações, o denunciado, agindo com dolo, constrangeu a vítima P.C.R, sua neta, de apenas sete anos de idade, a praticar com ele ato libidinoso diverso da conjunção carnal, a fim de satisfazer sua concupiscência”

Em delegacia de polícia a vítima relatou que: **“estava com seu avô no ônibus que é de propriedade dele, o qual fazia entrega de mercadorias par outros clientes, quando este pediu para que Paola fosse até os fundos do veículo, seu avô começou a passar a mão em várias partes do seu corpo, e pediu para que a vítima se despisse, ela ficou com medo pois seu avô começou a gritar, neste momento ele pediu para que ela ficasse de costas para ele, Paola relata que seu avô passou seu órgão genital em seu glúteo, e que ficou um líquido branco em sua roupa íntima, Paola teme pela sua integridade física pois vem sofrendo constantes ameaças”.**

A denúncia indica que os fatos teriam ocorrido dentro de um ônibus, que seria de propriedade ou que ao menos estaria na posse do réu, nesse sentido o depoimento da vítima, (entre colchetes, as perguntas feitas à vítima e, entre aspas, suas respostas) (mov. 110.1):

“[conte-me o que você souber e lembrar] “muito difícil engolir tudo isso”; “agora é até fácil de falar”; [O que aconteceu?] “a história, a famosa história”; “naquela época, não tinha ninguém do meu lado”; “a única pessoa que senti tranquilidade para dizer foi a diretora da escola”; [Qual escola?] “(Colégio Estadual) Bandeirantes”; [Quem era a diretora?] “Débora Zanquetini”; [e o que, então, você contou para ela?] “contei o que realmente aconteceu”; “minha mãe logo deduziu que foi estupro”; “chegou dizendo isso no Conselho (Tutelar)”; “hoje entendo que não foi estupro, foi abuso”; [o que é estupro e o que é abuso?] “estupro é ter penetração, ter tudo”; “abuso é só por cima”, [por cima de que?] “da roupa, da pele”; [e o que você disse à diretora que aconteceu com você?] **“naquela época, era muito grudada com meu avô, gostava de ficar dentro do ônibus”; “eu sabia o que era um beijo no rosto e um abraço de amor”; “percebi que o negócio começou a ficar sério quando ele me**



levava para a escola e pedia para sentar na perna dele, as pernas abertas"; "ele dizia 'senta aqui no colo do vô, pro vô te ensinar a dirigir, mas tem que ser assim'"; [assim como?] "com as pernas abertas"; [continue] "comecei a me fechar, não gostava mais de ajudar no ônibus, nada"; "comecei a ficar com medo"; [do que você sentia medo?] "que podia fazer alguma coisa a mais, passar disso"; [o que mais você pensou que poderia acontecer?] "eu assistia jornal junto com ele"; "via relatos de meninas que tinham sido estupradas"; "comecei a ficar com medo"; [que jornais vocês assistiam?] "Cidade Alerta, Tribuna da Massa, Paraná 'não-sei-o-que-lá'"; [e só vocês dois assistiam a esses jornais?] "minha vó e minha irmã também"; [e nessa época você falou a alguém sobre o medo que sentia?] "até aqui não tinha conversado com ninguém"; [continue] "teve um dia que ele falou assim, convidou a vô para ir na casa de um amigo buscar uma peça para o ônibus, e ela disse que não"; "ele disse que não queria ir sozinho"; "eu tinha acabado de sair do banho"; "aí ele falou: 'então vou levar uma das meninas'"; "e chamou: 'Paola'"; "tentei chamar minha irmã"; "era de noite, minha irmã já tava dormindo"; [quantos anos você tinha?] "acho que tinha 9, tava fazendo 9"; [continue] "coloquei um moletom", "entrei dentro do ônibus", "o vô tirou o ônibus do quintal, saiu dirigindo", "eu tava na parte de trás", "com a porta fechada" [que porta?] "que tem no ônibus"; "ele pegou a peça com o amigo"; "aí me chamou para ir na frente, no banquinho do lado (do motorista)"; "aí começou a falar as coisas: 'o vô vai te ensinar algumas coisas', 'só que você não pode falar para ninguém', 'o vô vai te ensinar o que homem nenhum pode fazer com você', 'se um dia alguém fizer você tem que contar para o vô'"; "senti meu corpo esfriar"; "parece que imaginava o que ia acontecer"; "os pés formigaram"; "ele estacionou num posto"; "só vi que tava escuro, umas árvores"; "aí ele disse: 'vai lá pra trás que o vô já vai lá'"; "a inocência era tanta que até me escondi entre os bancos, achando que ia brincar de esconde-esconde comigo"; "ele fechou a porta e começou a me chamar pelo meu nome, mas não ouvi a voz do meu avô, era a voz de outra pessoa"; [como assim?] "parecia a voz de outra pessoa, a voz dele tava diferente"; "aí eu levantei e disse: 'estou aqui'"; "ele disse: 'isso você não pode contar para ninguém'"; "ele tirou minha blusa"; "fiquei uma estátua, dura"; "a minha voz não saía"; "me virou de costas"; "eu tinha a mesma altura dos bancos"; "era levinha naquela época"; "ele conseguiu me erguer"; "me colocou em cima do banco e me abaixou"; [como?] "assim [e indicou que inclinou o tronco para frente]"; "no encosto do banco, para ficar da altura do órgão sexual dele"; "vi onde estava o joelho dele, vi que estava esticado"; "senti que era o órgão genital"; [como você soube que era o órgão genital?] "hoje eu sei que é"; "senti passar em mim"; [onde?] "atrás [e indicou as nádegas]"; "demorou uns 20, 30



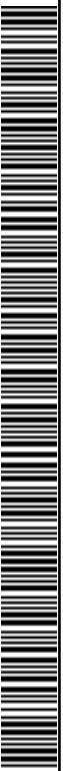
minutos”; “aí ele parou com tudo”; “ele saiu para o lado”; “tocou o telefone, era a vó perguntando se ele tava chegando com o feijão”; “desci do banco, vi a calça no chão”; “peguei e vesti”; “depois vesti a blusa”; “a calcinha tava junto com a calça”; “não usava sutiã”; “chininho da fadinha Tinker Bell, que eu adoro”; “ele disse pra vó que a gente tava no [bairro] Menino Deus e que já estava chegando”; “ele disse: ‘o vô vai lá pra frente dirigir o ônibus e na hora que chegar no mercado, passa pra frente’”; “chegamos no ‘Mercantiba’”; “eu tava tremendo bastante”; “fiquei no ônibus”; “ele voltou com o feijão”; “chegando na nossa casa, ele disse mais uma vez: ‘não pode contar isso para ninguém’”; “cheguei em casa, entrei no quarto e minha irmã me perguntou: ‘que que é essa cara?’”; “olhei pra ela e caiu uma lágrima”; “perguntei pra ela: ‘Duda, eu tô fedendo?’”; “ela me cheirou e disse: ‘ui, pior que tá mesmo’ e começou a dar risada”; [como era o cheiro que você sentiu?] “naquela época, dizia que estava fedendo queijo”; “hoje já sei bem o que é, estava fedendo uma noite sexual com alguém”; [continue] “essa risada que ela deu, eu me fechei completamente”; “não queria contar para ninguém”; [porque?] “imaginava que as pessoas iam rir da minha cara”; “mas quando a gente não tá bem as pessoas percebem”; “a Débora (Zanquetini), um anjo, percebeu”; [quando?] “5 meses depois”; “tava no 6º ano”; [como foi que ela percebeu?] “eu ficava arrancando coro da unha”; “eu chorava”; “ela ergueu meu rosto, assim [e indicou uma das mãos no queixo]; “eu disse: ‘Débora, vou te contar, mas você não pode contar para ninguém’”; “ela chorou junto”; “foi 50% a melhor coisa da minha vida e 50% a pior coisa”; [como assim?] “eu estudava a tarde e ia no Projeto de manhã, às 9h30”; “no dia seguinte, cheguei de manhã e estavam duas conselheiras”; “outros anjos na minha vida”; “elas não me chamaram de Paola, me chamaram de filha”; “eu me senti tão amada”; “quando saí da sala, minha mãe chegou”; “pensei ‘poxa, minha mãe tá aqui’ e percebi que que a coisa estava ficando mais séria ainda”; “chegamos no Conselho Tutelar umas 10h30”; “quando a gente tava lá, o vô ligou”; “não sei como”; “ele saiu com a van, desesperado, que essa história é mentira”; “deu intervalo de almoço, pediram pra gente esperar”; [quem?] “eu, minha mãe e minha irmã, na praça de Campina, comemos uma coxinha”; “fiquei olhando se via uma van branca”; “aí fomos para a Delegacia”; “o delegado me fez um monte de pergunta”; “achei que a gente ia voltar para casa”; “a guarda municipal levou a gente para casa”; “a vó tava na porta de casa, com a mochila da Tinker Bell abarrotada, inchada de tanta roupa”; “eu tava entrando em desespero”; “a vó não quis trazer a bolsa, foi o tio [materno] Romário que trouxe”; [continue] “a gente foi pra casa de uma amiga da minha mãe, Viviane”; “aí achei que ia ter o abraço da minha mãe”; “o delegado disse que ele não podia ficar 1.000 metros perto de mim, que ele tinha que ficar longe”; “eu senti um alívio”; “a

gente dormiu”; “no outro dia, a pressão começou”; [de que pressão você fala?] “pressão da minha mãe, não acreditava em mim”; “contou uma história que o pai [avô materno] não deixava passar de toalha na sala”; “que era impossível acreditar que o pai dela tinha feito isso”; “naquela época, só conseguia pensar que minha mãe não me amava”; “hoje entendo diferente, é difícil acreditar que um pai tenha feito isso”; “não culpo ela”; “parecia que eu era celebridade nas reuniões de família”; “eu não gostava disso”; “eu fiz 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 [anos]”; “não foi um mês, dois, para esquecer essa história”; “já contei essa história umas 30, 40, 50 vezes”; “para várias pessoas”; “elas dizem: ‘tem certeza que seu avô faria isso?’”; “eu muito da minha família”; “tios, tias, mãe”; “quando eu nasci, vivi muito tempo com minha madrinha, com minhas tias, foi muito amor”; “mesmo eles não querendo estar do meu lado”; [como assim?] “uma vez, a tia Andreia convidou para almoçar”; [quantos anos você tinha?] “12 anos”; [quem ela convidou?] “eu, minha mãe, minha irmã e meu irmão”; “ela estava chorando muito”; “chamou minha mãe para conversar no quarto”; “fui no banheiro e ouvi meu nome na conversa”; “**ouvi a tia dizendo que não era verdade, que não sabia como olhar para mim**”; “**olhei para Duda [irmã] e perguntei: ‘o que eu faço?’**”; “**a Duda me disse: ‘eu lembro daquele dia, eu não sei o que faria, mas eu acho que eu pediria perdão’**”; [para quem?] “pro vô”; “**comecei a achar que estava machucando as pessoas com essa história**”; “**hoje, faço maquiagem, unha**”; “**sempre que alguém da família pedia, eu fazia de coração**”; “**mas comecei a perceber que não devia ser dócil**”; [e a carta, como foi que você a escreveu?] “**o caderno era da tia Andreia, ela levava para a igreja para anotar o que o pastor falava**”; “**passei o dia todo pensando o que ia fazer**”; [qual dia?] “o dia do almoço”; “a Duda tava brincando com o [primo] Lucas de **jogo da velha, no caderno**”; “a Duda disse: ‘**porque você não faz uma carta**?’”; “ela me deu o caderno e a caneta”; “**não sabia o que ia escrever, se ia fugir de casa, se ia pedir perdão**”; “vi a tia **chorando**”; “**escrevi a carta**”; “**mostrei para Duda**”; “**dobrei em 4 partes, coloquei no bolso**”; “**cheguei em casa, fui tomar banho**”; “**não achei a carta, ainda antes do banho**”; [como assim?] “**coloquei no bolso da jaqueta Adidas, que eu amava**”; “**tirei a jaqueta e coloquei a mão no bolso, a carta não estava lá**”; “**tomei banho, saí e perguntei para Duda se ela tinha pego**”; “ela disse que não”; “não perguntei pra mais ninguém”; “o tempo passou”; “parece que minha vida continuava, e quando chegava uma intimação, parava”; [quando foi que vocês receberam a primeira intimação e para quê?] “não lembro para quê, acho que era para minha mãe comparecer”; “não lembro quantos anos tinha”; “teve mais uma vez que eu tinha que vir com a minha mãe”; “ela [mãe] perguntou se eu ia falar a verdade ou mentir”; “a verdade que ela queria ouvir era que fosse mentira”; [e o que você respondeu a ela?] “não lembro o que eu falei para ela”; “eu sempre escutei muito o que minha mãe diz, nunca retruquei ela”; [continue] “nesse dia da intimação, a

gente veio”; “tinha gente que nem imaginava, que não tinha intimidade nem com o vô nem com a família, e veio ser testemunha dele”; “meu coração se partiu em pedaços”; [você está dizendo que as testemunhas eram pessoas que não conheciam vocês?] “conhecidas, mas não íntimas, a ponto de poder dizer alguma coisa dessa história”; “nunca vieram me perguntar nada”; “fiquei numa salinha separada deles”; “naquele dia comecei a perceber que eu tava não sendo mais eu”; “eu vim uma vez na Delegacia desmentir, com minha mãe”; [quando?] “não me lembro”; “nunca tive uma conversa com uma psicóloga, assim”; “foi uma luta vir aqui, hoje”; [e, porque, após ter escrito a carta, você hoje está retomando seu primeiro relato, feito à diretora?] “não compensa mentir”; “pensar nos outros e não pensar em mim”; “doa a quem doer, essa história é verdade”; “eu penso muito nos outros”; “hoje penso assim”; [você pode explicar como se deu a mudança de seu pensamento?] “aos 15 anos fui num culto, na Igreja Batista Livre”; “o pastor falou sobre a mentira”; “no final, disse: ‘se você hoje carrega uma culpa, uma culpa que não é sua, uma mágoa, vem aqui na frente’”; “eu ia, mas minha perna não obedecia”; “mas eu fui”; “ele me deu um abraço”; “foi tão reconfortante”; “ele disse: ‘você não devia ir na casa dele’ e ‘sua mãe não é culpada’”; [tenho mais uma pergunta para te fazer, se puder e quiser responder: depois da situação que você relatou que aconteceu dentro do ônibus, como ficou sua convivência com seu avô?] “quando a vó saía de casa, ficava no quintal ou com o primo na sala”; “o vô passava a mão no pescoço, na bunda”; “queria gritar, mas a voz não saía”; [quando isso ocorria, tinha mais alguém no local?] “não”; “ele espiou eu me trocando, vi que ele estava lá”; “chutei a porta, fechei a toalha”; “quando saí, ele estava na porta do quarto e fez ‘não’ com a cabeça”; [e quando foi isso?] “antes de contar para a diretora”.

O réu, em seu interrogatório judicial, negou tanto a prática delitiva quando ser proprietário de um ônibus na época dos fatos.

Analisando os autos, verifica-se que não houve qualquer comprovação de que na época dos fatos o réu possuísse um ônibus, as testemunhas ouvidas não fazem referência a tal fato, e, com a presente Revisão Criminal a defesa apresentou documento fornecido pelo Detran e pela empresa na qual o réu trabalhava na época dos fatos, indicando que o réu não era proprietário de ônibus e não permanecia na casa do réu, sendo devolvido para a garagem após o expediente de trabalho:



Certificamos, para os fins que se fizerem necessários, que tendo em vista o que consta do Processo 986.3.5732930-5, datado de 05/03/2024, em consulta ao Cadastro de Histórico de Veículos, encontra-se neste Departamento de Trânsito, registro de Propriedade do(s) Veículo(s) e Comunicado de Venda do(s) Veículo(s) a seguir identificado(s), para o CNPJ: 12.827.348/0001-36:

Registro Atual:

Placa: BXC-2059	RENAVAM: 0061.228247-3	Chassi: 9BM664126PC076285
Município de Emplacamento: CAMPINA GRANDE DO SUL/PR		
Proprietário: LUIZ CARLOS CAMPOS - TRANSPORTES		Data de Aquisição: 02/02/2012
Marca/Modelo: M.BENZ/O 371 RS		Valor: *****
Tipo: ONIBUS		Espécie: PASSAGEIRO
Ano Fabricação: 1993	Ano Modelo: 1993	
NACIONAL		
Categoria: ALUGUEL		Combustível: DIESEL
Cor: AZUL		Carroceria: *****
Potência: 354 CV		
Capacidade Passageiros: 47		
Motor: *****		
Carroceria Ônibus: M.BENZ/MERCEDES BENZ		
Ano Fabricação: 1993		Ano Modelo: 1993
Venda Sem Restrição		
Situação: VIGENTE (EM CIRCULACAO)		

Registro Atual:

Placa: IKU-5319	RENAVAM: 0078.865644-9	Chassi: 9BM6642381B288338
Município de Emplacamento: CAMPINA GRANDE DO SUL/PR		
Proprietário: L.C. CAMPOS & CIA LTDA		Data de Aquisição: 16/03/2018
Marca/Modelo: MBENZ/MPOLO PARADISO R		Valor: *****
Tipo: ONIBUS		Espécie: PASSAGEIRO
Ano Fabricação: 2001	Ano Modelo: 2001	
NACIONAL		
Categoria: ALUGUEL		Combustível: DIESEL
Cor: BRANCA		Carroceria: *****
Potência: 360 CV		
Capacidade Passageiros: 51		
Eixos: 3	CMT: 135,00 T	PBT: 135,00 T
Motor: 45792510736321		
Carroceria Ônibus: MARCOPOLO/PARADISO		
Ano Fabricação: 2001		Ano Modelo: 2001
Venda Sem Restrição		
Situação: VIGENTE (EM CIRCULACAO)		

Registro Histórico:

Placa: LYS-3052 Município de Emplacamento CAMPINA GRANDE DO SUL/PR Proprietário: LUIZ CARLOS CAMPOS - TRANSPORTES Marca/Modelo IMP/M.BENZ OF 1620 Tipo: ONIBUS Ano Fabricação: 1996	RENAVAM: 0067.286764-8 Ano Modelo: 1997	Chassi: 8AB384087TA122230 Data de Aquisição: 01/04/2011 Espécie PASSAGEIRO
Placa: MHE-2472 Município de Emplacamento CAMPINA GRANDE DO SUL/PR Proprietário: LUIZ CARLOS CAMPOS - TRANSPORTES Marca/Modelo FIAT/DUCATO COMBINATO Tipo: MICRO ONIBUS Ano Fabricação: 2007	RENAVAM: 0091.571417-5 Ano Modelo: 2007	Chassi: 93W244K2372015009 Data de Aquisição: 06/07/2015 Espécie PASSAGEIRO
Placa: HVR-1946 Município de Emplacamento CAMPINA GRANDE DO SUL/PR Proprietário: LUIZ CARLOS CAMPOS - TRANSPORTES Marca/Modelo VOLVO/B10M 6X2 Tipo: ONIBUS Ano Fabricação: 1998	RENAVAM: 0070.252156-6 Ano Modelo: 1998	Chassi: 9BV1MKC10WE316825 Data de Aquisição: 03/02/2014 Espécie PASSAGEIRO
Placa: IKU-4A49 Município de Emplacamento CAMPINA GRANDE DO SUL/PR Proprietário: L.C. CAMPOS & CIA LTDA Marca/Modelo MBENZ/MPOLO PARADISO R Tipo: ONIBUS Ano Fabricação: 2001	RENAVAM: 0078.848800-7 Ano Modelo: 2001	Chassi: 9BM6642381B288008 Data de Aquisição: 20/08/2019 Espécie PASSAGEIRO



Registro Histórico:

Placa: DTA-6H24 Município de Emplacamento CAMPINA GRANDE DO SUL/PR Proprietário: L.C. CAMPOS & CIA LTDA Marca/Modelo VOLVO/MPOLO PARADISO R Tipo: ONIBUS Ano Fabricação: 2006	RENAVAM: 0090.318389-7 Ano Modelo: 2007	Chassi: 9BVR2J6267E353057 Data de Aquisição: 12/04/2022 Espécie PASSAGEIRO
---	---	---

Comunicação(ções) de Venda(s)

Não existe nenhum Comunicado de Venda para o CNPJ: 12.827.348/0001-36

Curitiba, 6 de Março de 2024.

REAL EXPRESSO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, do ramo de transportes de passageiros, inscrita sob o CNPJ n.º 25.634.551/0001-38, estabelecida no endereço SIA SUL, Trecho 01, lotes 1430 à 1480 - Guará, Brasília-DF, CEP 71.200-010, neste ato devidamente representada por seu procurador **JOCIMAR MOREIRA SILVA**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob n.º 11.863/DF, vem **DECLARAR** que as linhas operadas pela empresa obedecem a itinerários fixos, definidos nos esquemas operacionais de cada linha devidamente autorizados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no esquema operacional de cada linha temos a representação esquemática da execução do serviço de transporte em uma determinada linha, contendo o itinerário e as instalações utilizadas para embarque e desembarque de passageiros, troca de motoristas, descanso e alimentação dos passageiros e higienização, manutenção e troca de veículos, se for o caso, e o tempo de deslocamento programado entre as instalações descritas de modo que no início da viagem o veículo sai da garagem situada na origem, e ao término da viagem, o veículo é recolhido para a garagem situada no destino, por fim, informa que os motoristas da empresa não têm autorização para transitar fora dos limites dos esquemas operacionais, muito menos para ir para sua residência com os veículos da empresa.

Por ser expressão da verdade, assino a presente.

Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024.

REAL EXPRESSO LTDA
JOCIMAR MOREIRA SILVA
OAB/DF 11.863

JOCIMAR MOREIRA SILVA:87393050749
Assinado de forma digital por JOCIMAR MOREIRA SILVA:87393050749
Dados: 2024.02.22 15:27:14 -03'00'

A denúncia aponta que os fatos teriam ocorrido no dia primeiro de janeiro de 2010, porém a vítima não indica com precisão que os fatos tenham ocorrido nessa data, bem como não é possível verificar nos autos o horário que os fatos teriam ocorrido, apesar da denúncia indicar que ocorreram próximo às 18:00 horas, a vítima, em juízo, indica que teriam ocorrido a noite, e que já seria tarde, pois sua irmã estaria dormindo.

Além, disso verifica-se que existem outras contradições no depoimento da vítima, a maior dela é justamente com a data de ocorrência dos fatos, ou de quando os mesmos foram revelados, transcrevo trecho do parecer psicológico, mov. 110.1:

“Ademais, o primeiro registro (Termo de depoimento, mov. 1.5) teria ocorrido 3 anos após a data em que teria ocorrido abuso sexual contra Paola, segundo informação registrada no Boletim de Ocorrência (mov. 1.4). Mesmo no relato da adolescente no S.A.I., aos 16 anos, identifiquei imprecisões relacionadas à cronologia dos fatos – Paola declarou que conversou com a diretora da escola 5 meses após a situação que afirmou ter ocorrido, no entanto, de

acordo com o Conselho Tutelar (mov. 1.9), a revelação teria ocorrido após 3 anos e 6 meses.; Paola aferiu que tinha cerca de 9 anos na situação narrada, sendo que pela data contida no Boletim de Ocorrência, teria 7 anos. Ainda, não há nos Autos registro de quando a escola (Colégio Estadual Bandeirantes) teria acionado o Conselho Tutelar, e realizado a abordagem conjunta na Escola, relatada tanto por Paola no S.A.I. como por sua mãe Adriana em Audiência (mov. 49.1)".

Verificam-se muitas incongruências no depoimento da vítima, além disso, importante consignar o testemunho prestado por Daniele Alves de Lima, ouvida em audiência de justificação, que atuava como missionária em local frequentado pela vítima, pouco depois que os fatos teriam ocorrido.

Daniele relatou em juízo que conheceu a vítima e o réu quando era missionária. Disse que conheceu o réu quando entrevistou a família para que as meninas entrassem no projeto. As meninas seriam a vítima e sua irmã. Relatou que o projeto funcionava em uma chácara, e que tinha com objetivo atender meninas em estado de vulnerabilidade. Contou que as meninas iam no contra turno escolar. Esclareceu que as meninas ficaram entre dois e três anos no projeto. Disse que os avós da vítima conversaram com a depoente, e pediram para que elas participassem do projeto porque elas moravam com os avós, pois sua mãe tinha uma vida muito conturbada, e que achavam que o projeto seria bom para elas. Sobre os fatos, esclareceu que soube dos mesmos no projeto. Contou que um dia estavam estudando a bíblia, e que estava falando sobre dizer a verdade. Após o estudo devocional, a vítima procurou a depoente, e disse que teria feito algo muito errado, que ele teria dito que seu avô abusou dela, mas que seria mentira. Contou que a menina disse que falou aquilo porque queria ficar com a mãe dela e não com os avós. Relatou que aconselhou a criança a dizer a verdade para os avós e pedir perdão, afirmou que soube que teria sido que ocorreu. Negou saber que havia um processo criminal.

Tendo em vista todas as provas produzidas, verifica-se que existem várias contradições e obscuridades sobre a ocorrência dos fatos, bem como de sua dinâmica.

No caso em tela, a única prova existente é a palavra da vítima, uma vez que o crime teria ocorrido quando ela estava sozinha com o réu, dentro de um ônibus. Assim, seria necessário que os fatos narrados por ela fossem totalmente coerentes, não havendo qualquer margem para dúvida.

As provas produzidas não são suficientes para a condenação do réu, apesar da vítima contar como os fatos ocorreram, verifica-se que não restou devidamente comprovado que o réu tivesse livre acesso ao veículo, bem como há algumas dúvidas sobre a veracidade dos fatos.

Nesses crimes a palavra da vítima é fundamental, mas no caso em tela, verifica-se que a palavra da vítima é vaga, e não há quaisquer outras provas de que o abuso tenha ocorrido.



Conforme ensina Adriano Bretas, no livro Apontamentos de Processo

Penal:

“É preciso olhar com muita reserva o valor probatório da palavra da vítima. Afinal de contas, a vítima tem um interesse inequívoco no deslinde da controvérsia criminal. Todavia, apesar disso, tem-se cada vez mais dado um grande valor probatório à palavra da vítima, principalmente nos crimes clandestinos. É preocupante o caráter quase absoluto do valor probatório da palavra da vítima nos crimes sexuais, por exemplo, estudos têm mostrado que, cada vez mais, há um modismo nas falsas acusações de abuso sexual, motivadas pelas mais variadas causas, seja por intrigas políticas, seja por vendetas pessoais”. (BRETAS, Adriano. Apontamentos de Processo Penal, Sala de Aula Criminal, Curitiba, 2017, 167 p.)

Ante o fato de existir dúvida não há como condenar o réu pelo crime. Pois, não é tolerável presumir culpa para firmar juízos de culpabilidade, se assim for, estar-se-á condenando com base em ilações, em meras conjecturas, o que é inadmissível à luz do princípio *"in dubio pro reo"*.

"(...) estando o juiz diante de prova para condenar, mas não sendo esta suficiente, fazendo restar a dúvida, surgem dois caminhos: condenar o acusado, correndo o risco de se cometer uma injustiça, ou absolvê-lo, correndo o risco de se colocar nas ruas, em pleno convívio com a sociedade, um culpado. A melhor solução será, indiscutivelmente, absolver o acusado, mesmo que correndo o risco de se colocar um culpado nas ruas, pois antes um culpado nas ruas do que um inocente na cadeia".^[1]

Camargo Aranha também traz os ensinamentos do grande criminalista Heleno Cláudio Fragoso, no sentido de que: **"Nenhuma pena pode ser aplicada sem a mais completa certeza dos fatos. A pena, disciplinar ou criminal, atinge a dignidade, a honra e a estima da pessoa, ferindo-a gravemente no plano moral, além de representar a perda de bens ou interesses materiais"** (in, "Da Prova no Processo Penal", Saraiva, p. 64).

Sobre o dever de promoção de um conjunto probatório coeso pela Acusação, como fator primordial de convencimento do juízo, cito duas relevantes lições:

"Quem alega qualquer coisa contra alguém é que deve provar que o que está dizendo corresponde ao real. Quem é acusado, nada tem de



provar. A quem é acusado cabe apenas se defender, se quiser. **Assim, obviamente, não é o réu quem tem de provar que não cometeu o crime que lhe é atribuído, não é o réu quem tem de provar que a acusação não é verdadeira, não é o réu quem tem de provar que é inocente. Sua inocência, como visto, é presumida,** como o é a inocência de qualquer indivíduo.” (KARAM, Maria Lúcia. Liberdade, presunção de inocência e direito à defesa, Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, p.13).

“(…) ou a acusação realiza de forma satisfatória sua missão e apresenta um conjunto probatório de forma a convencer o juiz da existência do fato e de sua autoria, ou não o faz, e o juiz deve aplicar a máxima do in dubio pro reo e absolver o acusado.” (BRITO, Alexis Couto de; FABRETTI, Humberto Barrionuevo; LIMA, Marco Antônio Ferreira. Processo Penal Brasileiro, São Paulo: Editora Atlas S. A., 2012, pg. 171).

Uma vez que haja qualquer tipo de dúvida quanto aos fatos, mesmo que mínima, deve ser aplicado o princípio do *in dubio pro reo*, pois a inocência é presumida até que se demonstre o contrário, mormente quando a acusação não produz provas capazes de ensejar o decreto condenatório, levando, dessa maneira, à absolvição do denunciado.

Conclui-se, portanto, que o conjunto probatório é dúbio e incongruente. O esteio probatório se mostra insuficiente à distinção da materialidade delituosa e também a autoria pelo crime de estupro de vulnerável. Assim, não vislumbro a existência de provas seguras para ensejar a condenação do apelado. E, em caso de dúvida fundada quanto à autoria ou materialidade do delito, é imperiosa a absolvição pela aplicação do princípio do *in dubio pro reo*, como indica o art. 386, VII, do CPP. *In verbis*:

“Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

- I - estar provada a inexistência do fato;
- II - não haver prova da existência do fato;
- III - não constituir o fato infração penal;
- IV – estar provado que o réu não concorreu para a infração penal; (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)
- V – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal; (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)
- VI – existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1o do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência; (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)
- VII – **não existir prova suficiente para a condenação.** (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)



Parágrafo único. Na sentença absolutória, o juiz:

I - mandará, se for o caso, pôr o réu em liberdade;

II – ordenará a cessação das medidas cautelares e provisoriamente aplicadas; (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

III - aplicará medida de segurança, se cabível.”

A doutrina especializada, e aqui firmo a decisão nas palavras de Renato Brasileiro de Lima, tem se manifestado em consonância à sistemática imposta pelo texto constitucional vigente, aplicando o *in dubio pro reo* diante da regra probatória nestas situações em que o fato delituoso pode até ter existido, mas que o magistrado conclui não haver provas suficientes que atestem sua existência:

“(…) é conveniente lembrar que, em sede processual penal, vigora o princípio da presunção de inocência, por força do qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (CF, art. 5º, LVII). Desse princípio deriva a denominada regra probatória, segundo a qual **recai sobre a acusação o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado, além de qualquer dúvida razoável. Essa regra probatória deve ser utilizada sempre que houve dúvida sobre fato relevante para a decisão do processo.** Na dicção de Badaró, cuida-se de uma disciplina de acerto penal, uma exigência segundo a qual, **para a imposição de uma sentença condenatória, é necessário provar, eliminando qualquer dúvida razoável, o contrário do que é garantido pela presunção de inocência, impondo a necessidade de certeza.**” (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. Salvador: JusPodivm, 2014, p. 1436.)

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL) - PLEITO DE CONDENAÇÃO - NÃO CABIMENTO - PALAVRA DA VÍTIMA QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO ‘IN DUBIO PRO REO’ - ABSOLVIÇÃO - ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (TJPR - 5ª C.Criminal - AC - 1331297-3 - Catanduvas - Rel.: Marcus Vinicius de Lacerda Costa - Unânime - - J. 16.04.2015)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTINUADO (ART. 217-A, C/C ART. 71, DO CP) - PLEITO ABSOLUTÓRIO - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ACOLHIMENTO - CONFLITO ENTRE PROVAS TESTEMUNHAIS - APLICAÇÃO DO IN



DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO DO APELANTE - DEMANDA PELA
DESCCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO
DE TRANQUILIDADE PREJUDICADA - RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO". (TJPR - 5ª C.Criminal - AC - 1305008-3 - Grandes Rios
- Rel.: Marcus Vinicius de Lacerda Costa - Unânime - - J. 09.04.2015)

Face a tais considerações o voto é pelo conhecimento e pela procedência da presente Revisão Criminal. Por fim, nos termos da Resolução nº 113/2010 (alterada pela Resolução nº 237) do CNJ, deve a secretaria da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná comunicar imediatamente a Vara de Execução da Pena sobre a modificação dos termos da sentença, devendo ser expedido alvará de soltura, se por *al* o réu não estiver preso. Com a baixa dos autos, cumpra-se o disposto no artigo 201, §2º do Código de Processo Penal, e artigo 5º, inciso II, "d", da Resolução 253/2018 do CNJ.

Ante o exposto, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Criminal do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, por unanimidade de votos, em julgar PROCEDENTE A AÇÃO de L.C.C..

O julgamento foi presidido pelo Desembargador José Américo Penteado De Carvalho, com voto, e dele participaram Desembargador João Domingos Kuster Puppi (relator), Desembargador Mario Nini Azzolini, Desembargador Substituto Humberto Gonçalves Brito e Desembargador Substituto Antonio Carlos Choma.

Curitiba, 28 de novembro de 2024

JOÃO DOMINGOS KÜSTER PUPPI

DESEMBARGADOR RELATOR

[1] RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal, 11ª edição, Ed. Lumen Júris, 2006, p.33.

